



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Chương 7

Phòng chống tham nhũng

TS. Bành Quốc Tuấn



GIỚI THIỆU



TRA VINH UNIVERSITY

* **Dẫn nhập:** Phòng chống tham nhũng là biện pháp quan trọng nhằm đẩy lùi vấn nạn tham ô, tham nhũng.

* **Mục tiêu:**

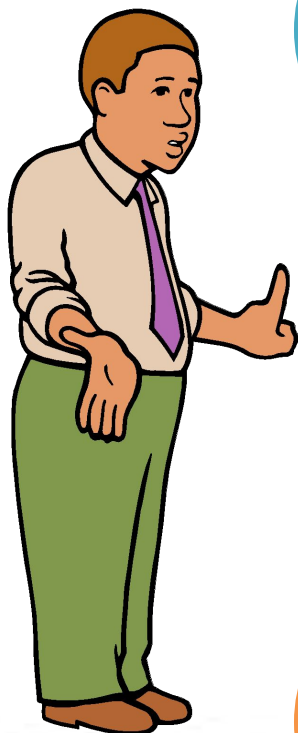
- Nắm vững khái niệm, hành vi của tham nhũng.
- Tìm ra được giải pháp phòng chống tham nhũng hiện nay ở nước ta.



NỘI DUNG CƠ BẢN



TRA VINH UNIVERSITY



Khái niệm, đặc điểm tham nhũng

Hành vi tham nhũng

Giải pháp phòng chống tham
nhũng hiện nay



1. Khái niệm tham nhũng



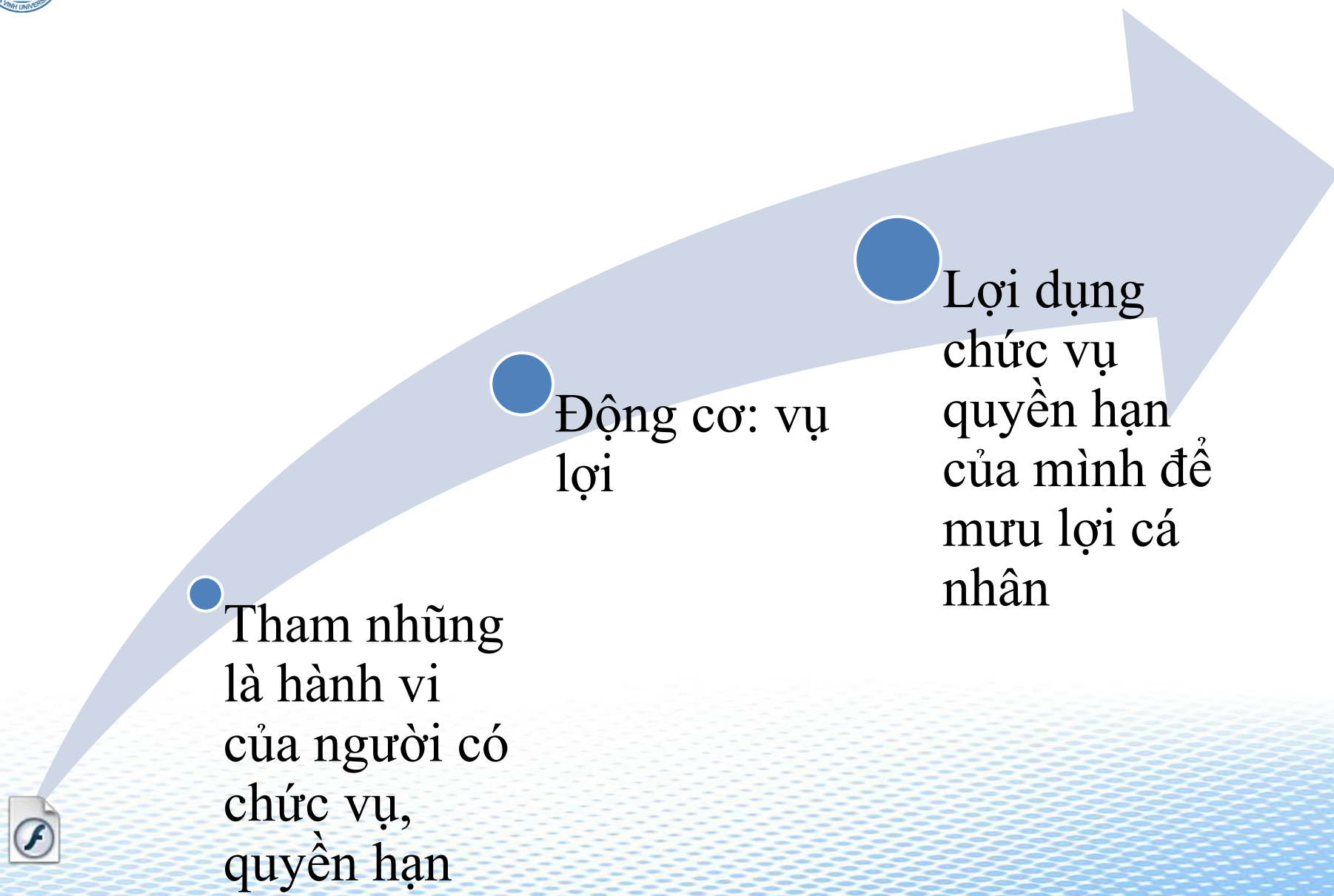
Tham nhũng là hành vi của người có quyền đã lợi dụng quyền của mình để thỏa mãn lòng tham của cải một cách bất chính bằng các thủ đoạn nhũng nhieu đối với người khác trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào quyền lực của mình.



Ví dụ



2. Đặc điểm tham nhũng



3. Hành vi tham nhũng



Tham ô tài sản, những nhiều vì vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm

Nhận hối lộ

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ



Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ vì vụ lợi

Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi



Giả mạo trong công tác vì vụ lợi



Đưa hối lộ, môi giới hối lộ

Lợi dụng chức vụ quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước

a. Tham ô tài sản



Tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lí



b. Nhận hối lộ



Nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kì hình thức nào.



c. Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản



Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã vượt ra ngoài phạm vi quyền hạn của mình chiếm đoạt tài sản của người khác



d. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi



Là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, do vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.



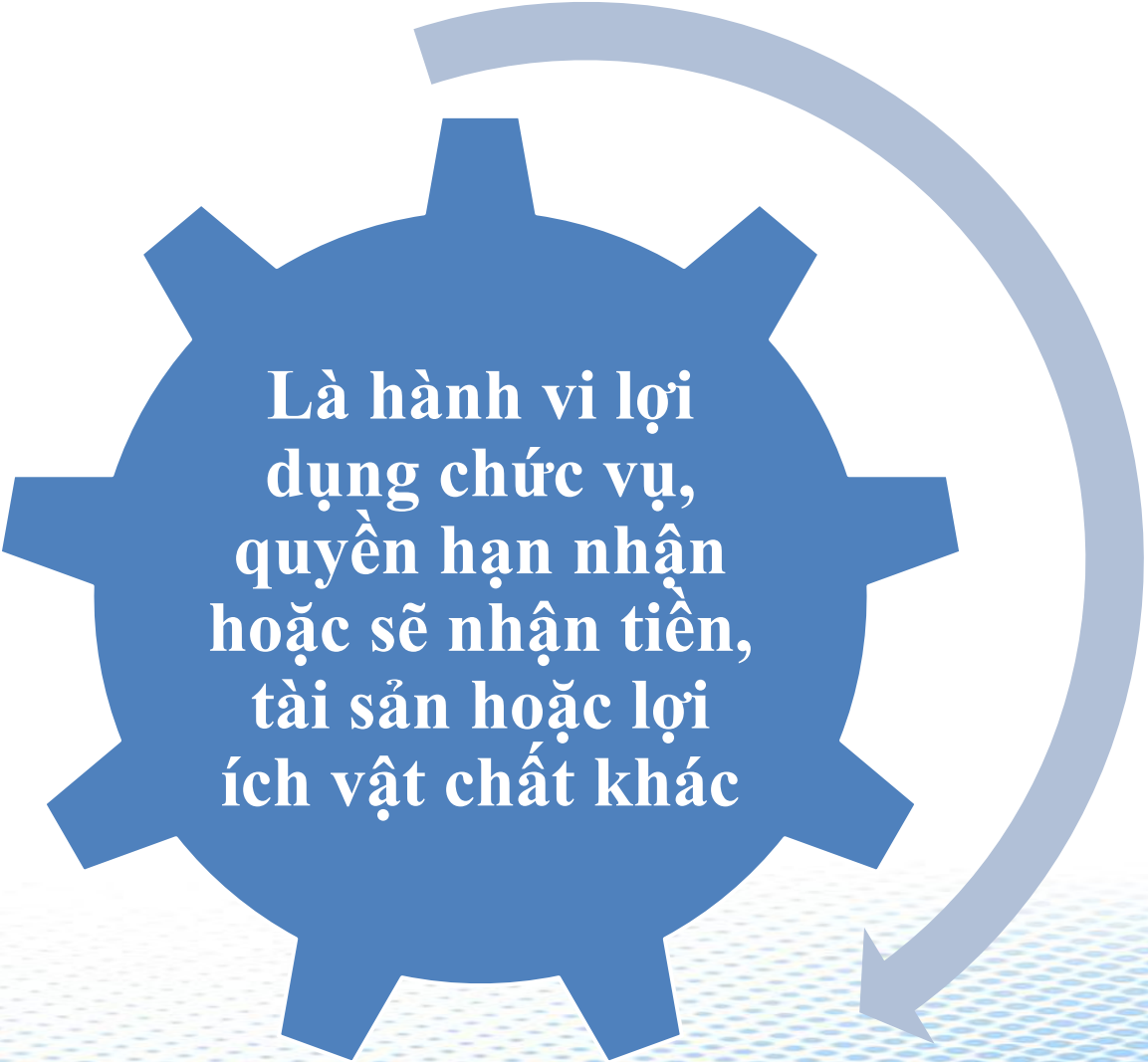
e. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ công vụ vì vụ lợi



- Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác đã vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, lợi ích hợp pháp của công dân.



f. Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi

A large blue gear is centered on the slide. Inside the gear, there is white text. A thick, light blue curved arrow starts from the top right and points downwards towards the bottom right, passing behind the gear.

Là hành vi lợi
dụng chức vụ,
quyền hạn nhận
hoặc sẽ nhận tiền,
tài sản hoặc lợi
ích vật chất khác



g. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi



Là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ kí của người có chức vụ, quyền hạn khác hoặc vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác



h. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ



Là hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần cho người có chức vụ, quyền hạn để người này làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Là hành vi làm trung gian giữa người nhận và đưa hối lộ nhằm đạt được sự thỏa thuận về của hối lộ và việc làm hoặc không làm theo yêu cầu của người đưa hối lộ.



i. Lợi dụng chức vụ quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước

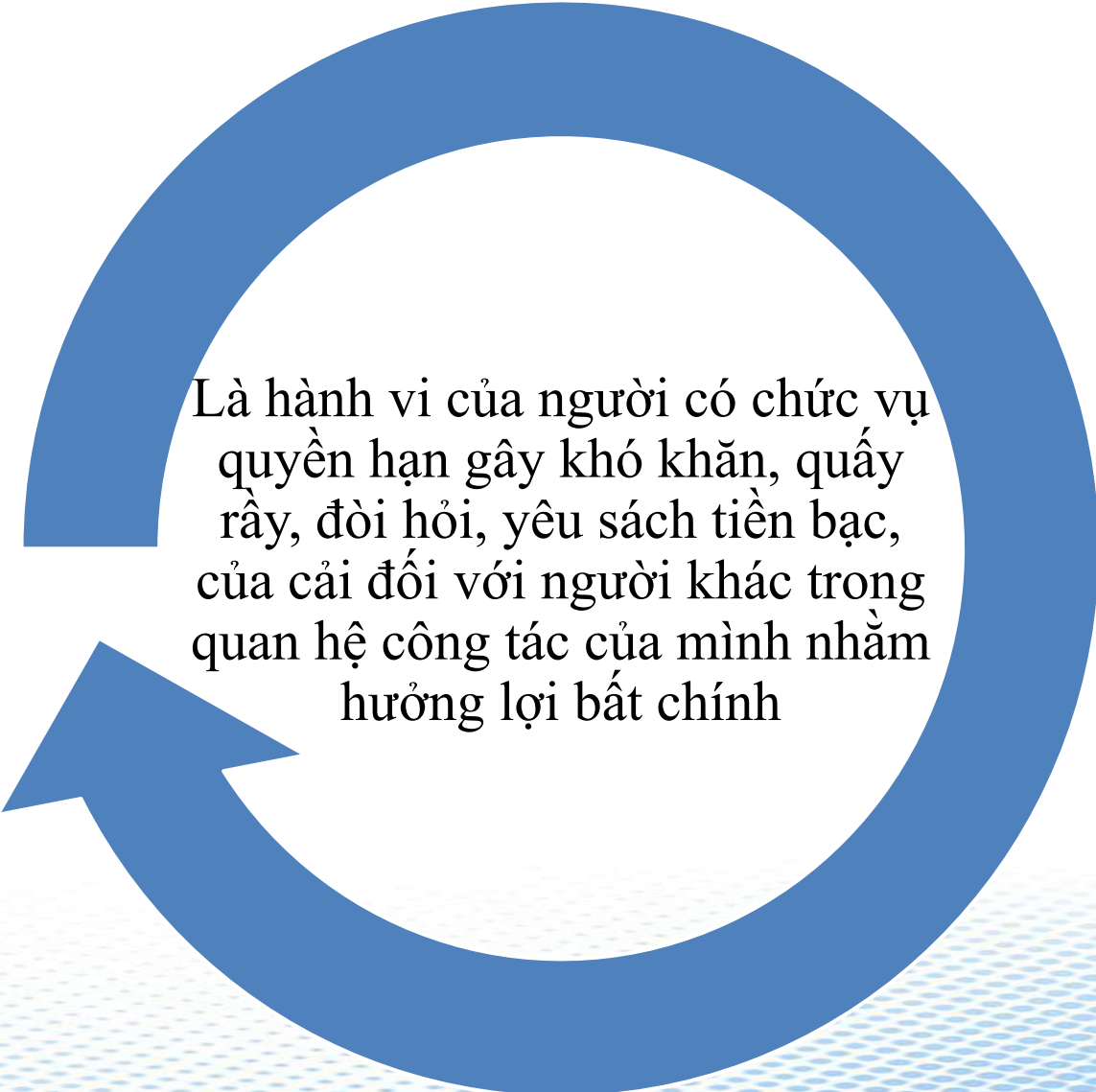


TRA VINH UNIVERSITY

Là hành vi của một người vì vụ lợi đã khai thác một cách trái phép giá trị sử dụng của tài sản do đang chiếm giữ.



k. Những nhiễu vì vụ lợi

A large, thick blue circular arrow graphic that frames the central text, pointing clockwise.

Là hành vi của người có chức vụ
quyền hạn gây khó khăn, quấy
rầy, đòi hỏi, yêu sách tiền bạc,
của cải đối với người khác trong
quan hệ công tác của mình nhằm
hưởng lợi bất chính



4. Giải pháp phòng chống tham nhũng



Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng chống tham nhũng, lãng phí.



4. Giải pháp phòng chống tham nhũng



Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đổi mới, nâng cao năng lực của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng.



TÓM LƯỢC



TRA VINH UNIVERSITY

Tham nhũng là hành vi là vấn nạn hiện nay của xã hội.

Tổ chức, cá nhân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm phòng chống tham nhũng.



CÂU HỎI ÔN TẬP



TRA VINH UNIVERSITY

1. Phân biệt tham ô tài sản với nhận hối lộ
2. Phân biệt lạm dụng chức vụ quyền hạn với lợi dụng chức vụ quyền hạn
3. Phân biệt đưa hối lộ với môi giới hối lộ.



BÀI TẬP ÔN TẬP



TRA VINH UNIVERSITY

Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích?

1. Mọi hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản đều là hành vi tham nhũng.
2. Động cơ vì vụ lợi là yếu tố quan trọng để xem xét hành vi tham nhũng.
3. Đưa hối lộ và môi giới hối lộ là hai hành vi giống nhau.
4. Mọi hành vi gây khó khăn, quấy rối, đòi hỏi, yêu sách tiền bạc là hành vi tham nhũng.
5. Mọi hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là hành vi tham nhũng.

